aulas Virtuales
MODALIDAD ESCOLARIZADA

Nombre de la asignatura:

Ética profesional

Tema:

Elementos del Juicio Ético

Nomenclatura de la actividad:

AD.01.03.01. Elementos del juicio ético

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	3
Elementos del juicio ético	4
Esquema de las combinaciones en la acción humana.	7
Ejemplos de la aplicación del juicio ético	8
Metodología para evaluar juicios éticos	22
Formato ejercicio juicio ético	26
Conclusión	28
Referencias	29

INTRODUCCIÓN

Gracias a su capacidad racional, el ser humano tiene la facultad de desarrollar criterios que le permiten distinguir y reconocer distintas realidades. Según Jolivet (1984), el criterio es el "signo gracias al cual se reconoce una cosa y se la distingue de otra" (p. 51), lo cual implica la **habilidad de juzgar o discernir racionalmente** entre lo verdadero y lo falso, y entre lo bueno y lo malo, elementos esenciales del juicio ético.

A lo largo de la historia humana, diversos métodos han sido propuestos para guiar al hombre en sus decisiones y acciones. En esta ocasión, nos centraremos en el **criterio de moralidad,** definido como "aquello en función de lo cual se sabe que una acción es moralmente buena o mala" (García, 2006, p. 66). Para esto, resulta esencial desarrollar y aplicar el juicio ético (o moral), que permitirá evaluar una acción como ética o no, según su conformidad o disconformidad con el **fin último del ser humano, entendido como la búsqueda de la felicidad.** Esta tarea es competencia de la Ética, que es "la ciencia filosófica que estudia los actos humanos en cuanto al fin último del hombre" (García, 2006, p. 21).



García (2006) señala que la ética dicta normas y juzga las provenientes de las costumbres y tradiciones, buscando modificar el obrar humano, adecuándose a su fin último o felicidad; lo que la vuelve una **ciencia especulativamente práctica en el orden del obrar.** Además, la Ética se guiará por la **luz de la razón natural** para encontrar las causas o principios de los cuales dependen los efectos (p.25).

Para determinar si un acto humano se ajusta a la moralidad, sí se orienta hacia el fin último del ser humano, o en qué medida se desvía de él, es necesario analizarlo a partir de las llamadas **fuentes de la moralidad, elementos o factores constitutivos** de dicho acto. Estos elementos son: **el objeto, el fin y las circunstancias.** Es importante destacar que es necesaria la bondad de los tres para que el acto sea juzgado (calificado) como bueno moralmente (García, 2006, p. 38).

ELEMENTOS DEL JUICIO ÉTICO

En la ética, los elementos del juicio ético son fundamentales para evaluar la moralidad de nuestras acciones. Según Tomás de Aquino y Aristóteles, estos elementos son el objeto, el fin y las circunstancias, cada uno desempeñando un papel crucial en la formación de un juicio ético. A continuación, se explican estos elementos.

1. Objeto.

Aristóteles menciona que "las acciones son consideradas buenas o malas según su objeto; es decir, la naturaleza de la acción misma determina su moralidad" (Aristóteles, 1999, p. 45). El objeto se refiere a la **acción misma que se está evaluando.** Es lo que se realiza, y es esencial considerar si la acción en sí es buena o mala.



Ejemplo: *Si decides donar comida a un banco de alimentos, el objeto de tu acción es la donación.*

Aristóteles destaca que el objeto debe ser moralmente bueno para que la acción sea considerada ética. En este caso, la donación tiene un valor positivo porque contribuye al bienestar de otros. Sin embargo, si la acción fuera causar daño a alguien, como robar, el objeto de esa acción sería inherentemente malo, independientemente de las intenciones detrás de ella. El objeto especifica al acto moral al considerar su relación de conveniencia o disconveniencia con la norma moral, al calificarlo como acto bueno o malo. Pero también hay actos cuyo objeto es **intrínsecamente bueno**, como, por ejemplo: **decir la verdad, ser respetuoso, justo, honesto,** etc., y por consecuencia hacen al acto humano bueno.

2. Fin.

Tomás de Aquino afirma que "el fin es lo que da sentido a la acción; una acción, aunque sea buena en su objeto, puede ser mala si su fin es incorrecto" (Aquino, 2005, p. 210). Es lo que se propone el que realiza la acción, el objetivo que se pretende conseguir, indica la intención moral del acto, es el fin particular que se da a sí mismo un sujeto al realizar un acto.

Es interior y sólo puede ser conocida por un acto de reflexión sobre el pensamiento, por lo que es el elemento principal de acto voluntario. El fin se refiere al propósito o la intención detrás de la acción. Es el objetivo que se busca alcanzar al realizar la acción.

Ejemplo: *Siguiendo con el ejemplo anterior, el fin de donar comida podría ser ayudar a quienes están pasando por una situación de necesidad.*



Tomás de Aquino enfatiza que el fin debe ser un bien moral. Si alguien dona comida con el fin de ganar reconocimiento social o para obtener algo a cambio, aunque el objeto de la acción sea bueno, la intención podría comprometer la moralidad de la acción.

La ética no solo se preocupa por lo **que hacemos, sino también por qué lo hacemos.**

3. Circunstancias.

Aristóteles sostiene que "las circunstancias pueden atenuar o agravar la moralidad de una acción, pero no pueden cambiar la naturaleza del objeto o el fin" (Aristóteles, 1999, p. 78). Las circunstancias son los **factores que rodean la acción y pueden influir en la moralidad del juicio ético.** "son aquellos accidentes (lugar, modo, medios empleados, cantidad, relación, tiempo, etc.) que rodean al acto humano moral." Dependiendo de las circunstancias el acto puede ser calificado como malo si está prohibido por alguna autoridad legal (ya sea ética, jurídica o civil). Estas incluyen aspectos como el lugar, el tiempo y las personas involucradas.

Ejemplo: *La donación de comida en un momento de crisis humanitaria puede tener un peso moral mayor que hacerlo en una situación normal.*

Sin embargo, las circunstancias no cambian la naturaleza del objeto o el fin; en cambio, pueden modificar la responsabilidad o el grado de culpabilidad de la persona. Si alguien roba para alimentar a su familia hambrienta, las circunstancias pueden llevar a una mayor comprensión de la situación, pero no cambian el hecho de que el robo es moralmente incorrecto.

Las principales circunstancias son:

Quién: *Es la cualidad o condición de la persona que realiza la acción.*
Qué cosa: *Se refiere a la cantidad o cualidad del objeto.*
Dónde: *Es el lugar donde se realiza la acción.*
Con qué medios: *Se refiere a los medios, sean lícitos o ilícitos, usados para ejecutar la acción.*
Por qué: *Es el fin intentado en la acción.*
Cómo: *Es el modo moral con que se realiza el acto; determina con qué grado de advertencia o deliberación se actúa.*
Cuándo: *Designa la cualidad de tiempo o la duración de la acción" (García, 2006, p. 55).*

Es importante señalar que las circunstancias pueden intensificar la bondad o maldad objetiva de un acto.

Ejemplo: *Una situación que ilustra esta problemática es la de personas que, con el objetivo de lucrar durante la pandemia de COVID-19, vendieron vacunas falsas en lugar de las auténticas, engañando a la población que confiaba en recibir protección contra el virus. En este caso, el acto de sustituir el tratamiento real con uno fraudulento tiene una carga moral sumamente grave, ya que no solo se priva a las personas de la posibilidad de prevenir la enfermedad, sino que se pone en riesgo directo su salud y, en muchos casos, su vida. Este tipo de actos son intrínsecamente reprobables, independientemente de la cantidad de personas afectadas, ya que cada caso implica un daño directo al bienestar y la seguridad de los involucrados.*

Además, las **circunstancias de un acto pueden modificar su especie moral,** añadiendo consecuencias adicionales. En este ejemplo se muestra cómo las circunstancias, como la falsificación de un tratamiento en un contexto de necesidad urgente, no sólo **agravan la maldad del acto**, sino que también añaden una **dimensión de traición y daño social**, al comprometer la confianza pública en la salud y en la administración de recursos esenciales durante una pandemia.

Al evaluar un juicio ético, es importante considerar los tres elementos: **el objeto de la acción, el fin que se busca y las circunstancias que la rodean.** Un juicio ético completo implica analizar cada uno de estos componentes para tomar decisiones que no solo sean correctas en sí mismas, sino también alineadas con un propósito moral y en un contexto adecuado. Al aplicar estos principios de Aristóteles y Tomás de Aquino, podemos desarrollar una comprensión más profunda de nuestras decisiones y su impacto en el mundo que nos rodea.



ESQUEMA DE LAS COMBINACIONES EN LA ACCIÓN HUMANA.

A continuación, se esquematizan diversas combinaciones en la acción humana, emitiéndose el resultado moralmente positivo o negativo:

Objeto bueno + Fin bueno = Acción buena pero aún mejor.

Objeto bueno + Fin malo = Acción mala (total o parcialmente mala).

Objeto malo + Fin bueno = Acción mala, siempre mala, aunque con atenuantes.

Objeto malo + Fin malo = Acción mala, pero aún peor.

Objeto indiferente + Fin bueno = Acción buena.

Objeto indiferente + Fin malo = Acción mala.

Siendo importante enfatizar que:

•La moralidad de un acto humano se determinará por su objeto específico en conformidad o no con las exigencias y dignidad de la naturaleza racional.

•Para que una acción sea buena, es necesario que lo sean sus tres elementos: objeto, fin y circunstancias.

•Para que el acto sea malo, basta que lo sea cualquiera de sus elementos.

•Un acto malo por su objeto mismo, nunca se puede hacer bueno por el fin o las circunstancias que se le añadan.

•Un acto bueno por su objeto, puede corromperse o hacerse malo por el fin o las circunstancias malas.

•La intención será buena cuando busque el verdadero bien del hombre con relación a su fin último.

•Las circunstancias pueden hacer que un acto bueno sea mejor o que uno malo se haga peor. Pero nunca las circunstancias lograrán que un objeto intrínsecamente malo se convierta en moralmente bueno.

•Mientras que la moralidad esencial proviene del objeto, la moralidad principal procede del fin.

•El fin hace buena o mala una acción de suyo indiferente.
El fin generalmente aumenta la bondad o malicia de la acción, algunas veces torna mala una acción buena, pero nunca puede hacer buena una acción de suyo mala.

•El fin no justifica los medios" (García, 2006, pp.54-57).

Ejemplo: *imagina a una madre sin recursos económicos, que roba medicamentos para su hijo enfermo, creyendo que así podrá salvar su vida. Aunque la intención de la madre es proteger a su hijo, el acto de robar sigue siendo moralmente incorrecto. Sin embargo, la bondad de su intención podría considerarse como un factor atenuante si se juzga la gravedad del delito, ya que su motivación proviene del deseo de cuidar y ayudar a su hijo.*

EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN DEL JUICIO ÉTICO

CASO DE ESTUDIO 1: "GABRIEL, EL ALBAÑIL"

Descripción del Caso:

Gabriel es un padre de familia de 35 años que trabaja como albañil en una pequeña empresa de construcción. Es un hombre honesto y trabajador, que ha dedicado su vida a proveer para su esposa e hijos, quienes dependen de su esfuerzo diario. Gabriel es conocido por su ética laboral y su habilidad para realizar tareas complejas, lo que le ha ganado el respeto de sus compañeros y jefes. Se destaca por su compromiso con la calidad de su trabajo y su actitud responsable.



Principales Circunstancias:

¿Quién? Gabriel es un albañil con más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción.

NOTA: *La respuesta a esta pregunta es fundamental, ya que es aquí donde se decide a quién se le aplicará el juicio ético. Por ejemplo, en este caso el juicio se realizará al actuar de Gabriel, el albañil, pero si se desea también se puede en otro ejercicio evaluar el comportamiento de sus compañeros, jefes, etc. Una vez que se ha elegido a la persona, grupo, empresa, etc., el análisis se centrará únicamente en el proceder del seleccionado.*

¿Qué cosa? La obra en la que está trabajando actualmente es un edificio de apartamentos de tres pisos.

¿Dónde? La obra se encuentra en el fraccionamiento “La bella Airosa” ubicado en Pachuca Hgo.

¿Con qué medios? Gabriel utiliza herramientas y materiales de construcción que son seguros y adecuados para la obra, cumpliendo con las regulaciones locales.

¿Por qué? La finalidad de Gabriel al trabajar en esta obra es tener un salario que le permita cumplir con su responsabilidad como padre y proveedor, asegurándose de que su familia tenga un hogar seguro y suficiente para vivir.

¿Cómo? Gabriel realiza su trabajo con dedicación y cuidado, siguiendo las instrucciones del arquitecto y los estándares de construcción. Actúa de manera consciente, reflexionando sobre cada decisión que toma en el proceso de construcción. Siempre se asegura de que su trabajo se realice de manera legal y ética, sin recurrir a prácticas ilícitas.

¿Cuándo? En el mes de octubre del 2024, Gabriel trabajó de lunes a sábado, dedicando aproximadamente 8 horas diarias a la obra.

Análisis a través de los elementos del juicio ético en el caso de “Gabriel, el albañil”

Objeto. Finalidad de la obra. El objeto de la acción de Gabriel es trabajar honradamente en la construcción de un edificio, lo cual es un objeto bueno, ya que contribuye al bienestar de su comunidad.

Fin. Finalidad del agente. La finalidad de Gabriel es responder a sus obligaciones familiares al mantener a su esposa e hijos, lo que también representa un fin bueno, puesto que busca proporcionarles una vida digna y segura.

Circunstancias. (Las antes descritas) Gabriel trabaja como albañil en un contexto laboral legal, utilizando medios lícitos y con la intención de realizar un trabajo de calidad. Lo que califica a las circunstancias como buenas.

Buscamos la combinación en el esquema antes planteado:

Objeto bueno + Fin bueno = Acción buena pero aún mejor.

Calificación del acto:

Dado que tanto el objeto (trabajar honradamente) como el fin (mantener a su familia) son buenos, y las circunstancias son adecuadas (trabajo legal, uso de medios lícitos, dedicación, etc.), en consecuencia, se puede calificar su acto como un **acto bueno pero aun mejor.**

Gabriel es un ejemplo de cómo el juicio ético se manifiesta en la vida cotidiana, donde las decisiones y acciones de una persona pueden tener un impacto significativo en su familia y comunidad, reflejando un compromiso con la ética y la responsabilidad.

Pasemos ahora al análisis del caso de estudio "Gabriel, el albañil" a través de principios éticos.

Con base en los principios éticos presentados en el tema 2 de esta unidad, se procederá a realizar un análisis sobre cómo se aplican (se cumplen) o se transgreden (se violan) estos principios en el caso de Gabriel. Este análisis servirá para ilustrar, evaluar y explicar si su comportamiento y decisiones, en el contexto de su vida laboral y familiar son correctos o no.

1 PRINCIPIO DE RESPETO POR LA DIGNIDAD HUMANA:

Aplicación: Gabriel, al ser un padre de familia que trabaja honradamente, respeta su propia dignidad y la de los demás. Su compromiso con su familia y su ética laboral demuestran su reconocimiento del valor inherente de cada persona en su entorno laboral y familiar.

2 PRINCIPIO DE JUSTICIA:

Aplicación: Gabriel actúa con equidad al realizar su trabajo de albañil. Se esfuerza por cumplir con sus responsabilidades laborales, lo que contribuye a que todos en su empresa, desde sus compañeros hasta sus jefes, reciban lo que les corresponde por su trabajo.

3 PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD:

Aplicación: Gabriel asume la responsabilidad de proveer para su familia. Es consciente de que sus acciones tienen consecuencias directas sobre el bienestar de su esposa e hijos, lo que lo lleva a trabajar con dedicación y honradez.

4 PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD SOCIAL:

Aplicación: Gabriel muestra solidaridad al ser un buen compañero de trabajo. Al contribuir a un ambiente laboral positivo y cooperar con sus colegas, fomenta un sentido de comunidad y apoyo mutuo en su lugar de trabajo.

5 PRINCIPIO DE AUTONOMÍA MORAL:

Aplicación: Gabriel toma decisiones libres y conscientes sobre su trabajo y cómo mantener a su familia. Respeta tanto su propia capacidad de decisión como la de sus compañeros, lo que refuerza un ambiente de respeto mutuo en su entorno laboral.

6 PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA (PRIMERO NO DAÑAR):

Aplicación: Gabriel se esfuerza por no causar daño a los demás. Al trabajar honestamente y con calidad, evita perjudicar a sus compañeros y a la empresa, promoviendo un ambiente laboral seguro y responsable.

7 PRINCIPIO DE BENEFICENCIA:

Aplicación: Gabriel actúa en beneficio de su familia al trabajar arduamente. Se preocupa por maximizar los beneficios para ellos, asegurando que sus necesidades estén cubiertas y que puedan vivir con dignidad.

8 PRINCIPIO DE IGUALDAD MORAL:

Aplicación: Gabriel reconoce que, como trabajador, tiene los mismos derechos que sus compañeros y que todos deben ser tratados con respeto y dignidad. Esto se refleja en cómo interactúa con ellos y en su disposición a colaborar en equipo.

Análisis del caso de “Gabriel el albañil” con base en los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

A continuación, se presenta un análisis de la situación de Gabriel con base en los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se indicará el número de artículo, si se cumple o se viola y una breve explicación:

ARTÍCULO 1: "TODOS LOS SERES HUMANOS NACEN LIBRES E IGUALES EN DIGNIDAD Y DERECHOS."

Cumplimiento: Gabriel, a través de su trabajo digno y ético, es respetado y valorado por su comunidad, lo que refleja el reconocimiento de su dignidad y derechos. Su compromiso laboral también manifiesta un respeto hacia la igualdad y la dignidad de los demás.

ARTÍCULO 3: "TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A LA VIDA, A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD DE SU PERSONA."

Cumplimiento: Gabriel, como trabajador en una empresa de construcción, desempeña su labor en un entorno que, al menos en esta descripción, respeta su seguridad y bienestar. Sin embargo, es importante que su lugar de trabajo cumpla con las medidas de seguridad para garantizar su integridad.

ARTÍCULO 23.1: "TODA PERSONA TIENE DERECHO AL TRABAJO, A LA LIBRE ELECCIÓN DE SU TRABAJO, A CONDICIONES EQUITATIVAS Y SATISFACTORIAS DE TRABAJO Y A LA PROTECCIÓN CONTRA EL DESEMPLEO."

Cumplimiento: Gabriel tiene acceso a un trabajo que eligió y que le permite mantener a su familia. Su empleo parece respetar condiciones de trabajo satisfactorias y justas, y su desempeño le ha ganado el respeto de sus superiores y colegas, lo cual indica un ambiente laboral positivo.

ARTÍCULO 23.3: "TODA PERSONA QUE TRABAJA TIENE DERECHO A UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y SATISFACTORIA, QUE LE ASEGURE, ASÍ COMO A SU FAMILIA, UNA EXISTENCIA CONFORME A LA DIGNIDAD HUMANA."

Cumplimiento: Gabriel, al ser un padre de familia y trabajador responsable, parece contar con una remuneración que le permite cubrir las necesidades básicas de su esposa e hijos, lo cual sugiere que sus condiciones laborales respetan su dignidad y la de su familia.

ARTÍCULO 23.4: "TODA PERSONA TIENE DERECHO A FUNDAR SINDICATOS Y A SINDICARSE PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES."

Cumplimiento: Aunque no se menciona explícitamente, Gabriel, al trabajar en una empresa de construcción, debería tener la libertad de sindicalizarse para proteger sus derechos laborales, lo cual es un derecho importante para el respeto de su bienestar y su estabilidad laboral.

ARTÍCULO 25.1: "TODA PERSONA TIENE DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO QUE LE ASEGURE, ASÍ COMO A SU FAMILIA, LA SALUD Y EL BIENESTAR."

Cumplimiento: A través de su trabajo estable, Gabriel puede asegurar un nivel de vida adecuado para su familia. Su compromiso laboral y respeto indican que su ocupación le permite mantener una estabilidad económica básica, fundamental para el bienestar de su hogar.

ARTÍCULO 29.1: "TODA PERSONA TIENE DEBERES RESPECTO A LA COMUNIDAD, PUESTO QUE SÓLO EN ELLA PUEDE DESARROLLAR LIBRE Y PLENAMENTE SU PERSONALIDAD."

Cumplimiento: Gabriel cumple con su deber hacia la comunidad al contribuir de manera honesta y responsable a través de su trabajo. Su ética y compromiso profesional benefician a la empresa y a la sociedad, promoviendo una convivencia justa y solidaria.

Conclusión sobre el Acto Humano de Gabriel

Esta conclusión se presenta de manera sintetizada y ofrece una explicación del resultado del análisis del juicio ético y sus elementos, así como de principios éticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El análisis del caso de Gabriel, el albañil, muestra que su **acto humano puede calificarse como bueno.**

Su **objeto** de acción, que es trabajar honradamente en la construcción, es **intrínsecamente positivo,** ya que contribuye al bienestar de su comunidad.

La **finalidad** de Gabriel, mantener a su familia y proporcionarles una vida digna, también se considera un **fin bueno y valioso.**

Además, las **circunstancias** que rodean su trabajo son **buenas,** ya que actúa en un contexto legal y utiliza medios lícitos, demostrando dedicación y compromiso.

Al evaluar **la aplicación de los principios éticos,** se observa que Gabriel respeta la dignidad humana y actúa con justicia y responsabilidad, tanto en su labor como en su vida familiar. Su comportamiento refleja solidaridad y autonomía moral, así como un firme compromiso con la no maleficencia y la beneficencia, al trabajar para el bienestar de su familia. La honestidad moral que exhibe en su trabajo le ha permitido ganar la confianza de sus colegas y superiores, consolidando un entorno laboral positivo.

Por otro lado, Gabriel actúa en conformidad con diversos artículos de la **Declaración Universal de Derechos Humanos.** Su trabajo y comportamiento responsable cumplen con sus derechos y deberes en la comunidad, asegurando un nivel de vida adecuado para su familia y un entorno laboral digno que respete su integridad. Su caso ilustra una situación donde la dignidad humana y los derechos fundamentales son respetados, lo que fortalece su propio bienestar y el de su entorno.

En suma, las decisiones y acciones de Gabriel reflejan un sólido juicio ético, evidenciando que su comportamiento en el ámbito laboral y familiar es **bueno, correcto y digno de reconocimiento.**

CASO DE ESTUDIO 2: “EL ADICTO”

Descripción del Caso:

Un hombre de 32 años, identificado como adicto a las drogas, se encuentra en una situación de desesperación. Ha estado en tratamiento, pero su falta de voluntad lo ha llevado a recaer. Un día, mientras pasea por el centro de la ciudad, observa un automóvil estacionado en la calle Juárez con una laptop visible en el asiento del pasajero. Sin pensarlo dos veces, decide romper el parabrisas del vehículo para sustraer la computadora. Su intención es venderla rápidamente para obtener dinero que le permita comprar su dosis de estupefacientes.

Principales Circunstancias:

¿Quién? El adicto, un hombre de 32 años, es un ex trabajador de una empresa que ha perdido su empleo debido a su adicción. Vive solo en un pequeño departamento y su situación financiera es crítica.



¿Qué cosa? La laptop que el adicto sustrae es de última generación y está valorada en aproximadamente $28,000.00 M.N.

¿Dónde? El automóvil está estacionado en una calle concurrida del centro de la ciudad, cerca de varios comercios y restaurantes.

¿Con qué medios? El adicto utiliza una piedra que encuentra en la calle para romper el parabrisas del automóvil, un acto que no solo es violento, sino también deliberado y premeditado.

¿Por qué? La finalidad del adicto al cometer este acto es obtener dinero rápidamente para comprar droga, que le es vital para su bienestar momentáneo, dado que está atravesando un fuerte síndrome de abstinencia.

¿Cómo? El adicto actúa de manera impulsiva y sin pensar en las consecuencias de su acción. Está dominado por su adicción y no considera el daño que está causando a la propiedad ajena.

¿Cuándo? Este incidente ocurre un sábado por la tarde, cuando hay menos vigilancia en la zona y es más probable que pueda escapar sin ser visto. Sábado 09 de noviembre de 2024 a las 19:00 h

Análisis a través de los elementos del juicio ético de el caso del adicto

Objeto. La acción de apoderarse de la laptop es intrínsecamente mala, ya que implica robar lo que no le pertenece.

Fin. La finalidad del acto, que es obtener dinero para comprar droga, es también mala, ya que fomenta el consumo de estupefacientes y perpetúa un ciclo destructivo.

Circunstancias. Las circunstancias antes descritas, como el hecho de que el automóvil esté estacionado en la calle Juárez con objetos apetecibles a la vista, se consideran indiferentes en este contexto. Esto se debe a que la ubicación, ya sea en la calle Juárez o en cualquier otra, así como el tipo de vehículo (carro, camioneta, etc.) y el objeto específico de robo (laptop, celular, tablet, etc.), no modifican la calificación de la acción. **La existencia de oportunidades no justifica el robo,** que, desde una perspectiva ética, siempre se considera un acto malo. Por lo tanto, incluso en presencia de circunstancias indiferentes, la pregunta "¿qué cosa hizo?" pone de relieve que el acto de **robar es intrínsecamente malo**, y las circunstancias no pueden alterar esta moralidad esencial.

Buscamos la combinación en el esquema antes planteado:

Objeto malo + Fin malo = Acción mala, pero aún peor.

Calificación del acto:

Dado que tanto el objeto (apoderarse de lo ajeno) como el fin (compra de droga) son malos, así como las circunstancias, se concluye que el acto es inherentemente **malo, pero aún peor.**

Explicación:

El robo es un acto moralmente incorrecto, independientemente de las justificaciones que el adicto pueda ofrecer sobre su situación personal. La naturaleza del acto de sustraer lo ajeno es mala en sí misma, y las consecuencias de su acción sólo agravan su situación y la de otros. Por lo tanto, el juicio ético sobre el comportamiento del adicto se mantiene constante: su acción es, sin lugar a dudas, un **acto malo, pero aún peor.**

Análisis con Principios Éticos en el caso del adicto

A continuación, en el caso del adicto, se ubica si se aplican o transgreden los principios éticos, dando una breve explicación de su aplicación o trasgresión, (no necesariamente se ocuparían todos los mencionados en la lista dada del tema 2, de esta unidad) aquí se enlistan a continuación algunos:

1 PRINCIPIO DE RESPETO POR LA DIGNIDAD HUMANA

Transgresión: Un adicto a las drogas transgrede la dignidad humana al robar y drogarse, ya que sus acciones afectan los derechos de otros y su propio bienestar. La adicción reduce su autonomía, llevándolo a un ciclo de sufrimiento que socava su dignidad y capacidad para vivir según principios éticos.

2 PRINCIPIO DE JUSTICIA:

Transgresión: El adicto al romper el parabrisas de un automóvil y robar la laptop, no respeta la propiedad privada, ni la dignidad del propietario, quien ha trabajado para adquirir su laptop. **Nota: El acto de robo es intrínsecamente malo ya que despoja a la otra persona de su derecho a la propiedad y a la seguridad.**

3 PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD:

Transgresión: El adicto evade su responsabilidad al actuar impulsivamente, sin considerar las consecuencias de sus actos. Aunque su adicción influye en su comportamiento, no puede escapar de la necesidad de asumir las consecuencias de su acción, que incluye el daño a la propiedad ajena y la violación de la ley.

4 PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD SOCIAL:

Transgresión: Este principio se ve afectado porque el adicto no actúa con empatía hacia los demás. En lugar de buscar apoyo en su comunidad o ayuda para superar su adicción, elige dañar a otros para satisfacer su necesidad inmediata. Su acción socava la cohesión social y el apoyo mutuo.

5 PRINCIPIO DE AUTONOMÍA MORAL:

Transgresión: A pesar de que el adicto tiene la capacidad de tomar decisiones, su adicción limita su autonomía moral. Sin embargo, al elegir robar, está utilizando su libertad de manera irresponsable y en detrimento de otros, lo que va en contra del principio de tomar decisiones éticas y responsables.

6 PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA (PRIMERO NO DAÑAR):

Transgresión: Al romper el parabrisas y robar la laptop, el adicto causa daño tanto a la propiedad como al propietario. Este principio se transgrede al priorizar su necesidad personal por encima del bienestar ajeno, demostrando una falta de consideración hacia las consecuencias negativas de sus acciones.

7 PRINCIPIO DEL BIEN COMÚN

Transgresión: El adicto actúa en contra del bien común al cometer un robo, ya que su acción no solo perjudica al propietario de la laptop, sino que también socava la confianza y la seguridad en la comunidad. Al actuar motivado por su interés personal, ignora las normas y valores que benefician a la sociedad en su conjunto.

8 NO HAGAS A OTRO LO QUE NO QUIERES QUE TE HAGAN A TI

Transgresión: El adicto no aplica esta máxima al robar. Si considerara cómo se sentiría si alguien le robara a él, podría haber optado por no cometer el acto. Su falta de empatía lo lleva a hacer daño a otro, ignorando esta importante regla moral.

9 LAS PERSONAS SON FINES EN SÍ MISMAS Y NO MEDIOS PARA ALCANZAR OTROS FINES

Transgresión: El adicto utiliza al propietario de la laptop como un medio para satisfacer su adicción, lo que va en contra de este principio kantiano. Al hacer esto, despoja al propietario de su dignidad y derechos, tratando a otra persona como un objeto para alcanzar su fin personal.

10 AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS

Transgresión: El adicto ignora este principio, ya que su acción de robar no está guiada por el amor ni por un deseo genuino de hacer el bien. Si realmente se amara a sí mismo y a los demás, buscaría formas de satisfacer sus necesidades que no implicarán hacer daño a otros. La búsqueda de su bienestar personal a través del robo demuestra una falta de amor, tanto por sí mismo (al no buscar ayuda para su adicción) como por el propietario de la laptop, a quien perjudica.

Análisis del Caso del Adicto, con base en los Artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos

Ahora se procede a realizar un análisis con los artículos de la declaración universal de derechos humanos, se da el número de artículo, si se cumple o se viola y se explica el porqué:

ARTÍCULO 1: "TODOS LOS SERES HUMANOS NACEN LIBRES E IGUALES EN DIGNIDAD Y DERECHOS"

Violación: el adicto al sustraer la laptop y dañar el auto, falta al respeto y dignidad que merece el propietario del vehículo. Al actuar sin considerar los derechos de otras personas, transgrede el principio de igualdad y respeto mutuo implícito en este artículo.

ARTÍCULO 3: "TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A LA VIDA, A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD DE SU PERSONA."

Violación: Aunque el acto de robo no afecta directamente la vida o integridad física del propietario del vehículo, la inseguridad creada por el hurto sí vulnera el derecho a la seguridad personal. El propietario experimenta una invasión a su espacio personal y seguridad al tener su auto violentado.

ARTÍCULO 12: "NADIE SERÁ OBJETO DE INJERENCIAS ARBITRARIAS EN SU VIDA PRIVADA, SU FAMILIA, SU DOMICILIO O SU CORRESPONDENCIA, NI DE ATAQUES A SU HONRA O A SU REPUTACIÓN"

Violación: El hecho de que el adicto irrumpe en el automóvil de otra persona constituye una violación a la privacidad del propietario. Aunque se trata de un bien material, el acto mismo de violar la propiedad ajena afecta el derecho a la privacidad y a la tranquilidad de la persona afectada.

ARTÍCULO 17: "TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROPIEDAD, INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE. NADIE SERÁ PRIVADO ARBITRARIAMENTE DE SU PROPIEDAD"

Violación: El adicto infringe directamente este artículo, ya que priva arbitrariamente al propietario de su laptop. La Declaración reconoce el derecho de cada persona a conservar sus bienes y prohíbe que otros los tomen injustamente, como ocurre en este caso.

ARTÍCULO 25: "TODA PERSONA TIENE DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO QUE LE ASEGURE, ASÍ COMO A SU FAMILIA, LA SALUD Y EL BIENESTAR"

Cumplimiento parcial / Violación: El adicto se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a su adicción y falta de acceso a recursos para recibir tratamiento adecuado. Su recaída y acciones delictivas reflejan una carencia de apoyo social y acceso a un nivel de vida adecuado, lo cual debería estar garantizado para prevenir tales conductas. El incumplimiento de esta garantía social contribuye indirectamente a que el adicto recurra a acciones ilícitas para satisfacer su adicción.

ARTÍCULO 29: "TODA PERSONA TIENE DEBERES RESPECTO A LA COMUNIDAD, PUESTO QUE SÓLO EN ELLA PUEDE DESARROLLAR LIBRE Y PLENAMENTE SU PERSONALIDAD"

Violación: Al cometer un robo, el adicto incumple sus deberes hacia la comunidad, ya que su acción afecta el bienestar y la seguridad de otros miembros de la sociedad. La ética comunitaria establece que los individuos tienen responsabilidades hacia los demás, y el robo es una acción que va en contra de este principio al crear inseguridad y desconfianza.

Conclusión sobre el acto realizado por el adicto

Esta conclusión se presenta de manera sintetizada y ofrece una explicación del resultado del análisis del juicio ético y sus elementos, así como de principios éticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En el caso del adicto, el acto humano de sustraer una laptop para obtener recursos para satisfacer su adicción resulta moralmente malo. Este juicio se deriva del análisis de los tres elementos del juicio ético:

Objeto. La acción de robar es intrínsecamente mala, pues implica apropiarse de un bien ajeno sin consentimiento, lo cual va en contra de principios éticos y legales.

Fin. La finalidad de obtener dinero para adquirir drogas también es malo, ya que promueve una conducta autodestructiva y perpetúa su ciclo de dependencia y daño, tanto personal como hacia otros.

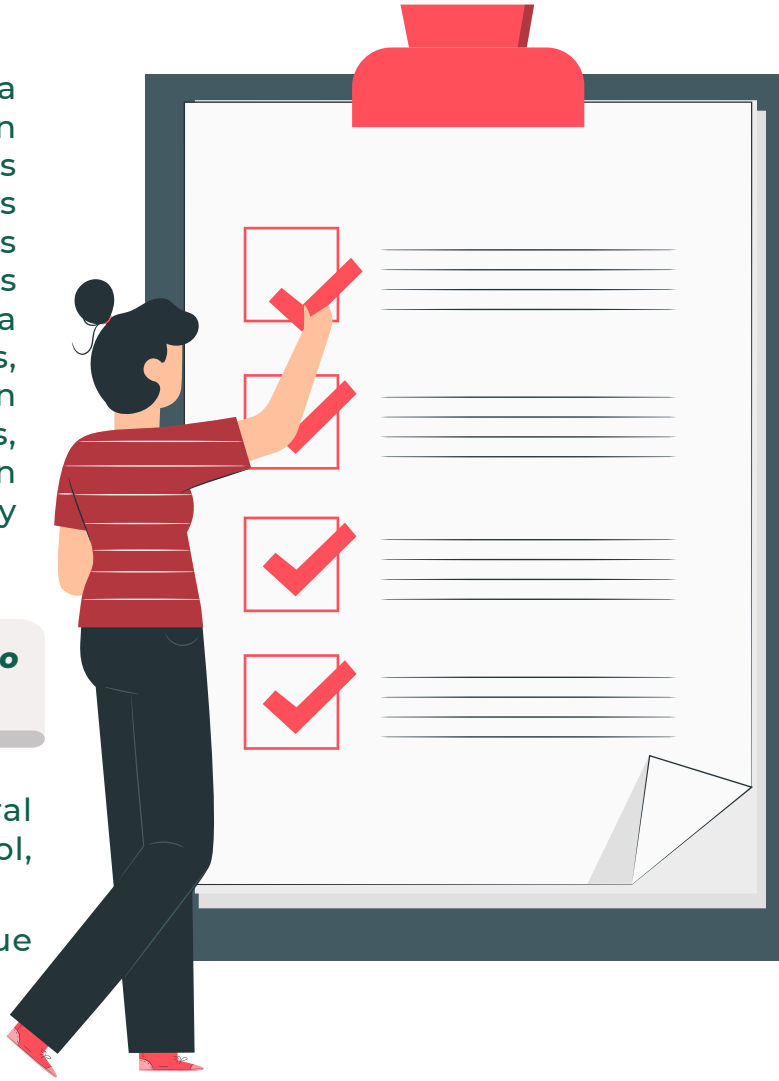
Circunstancias. Aunque las circunstancias (situación de adicción, impulsividad, precariedad económica, etc.) afectan la comprensión de su acto, no lo justifican ni lo convierten en un acto moralmente bueno.

Desde el análisis ético, el comportamiento del adicto transgrede principios fundamentales como el respeto a la dignidad humana, la justicia, la responsabilidad y la no maleficencia. Su acto de robar para satisfacer su adicción viola el derecho de propiedad ajena y afecta la seguridad y confianza de la comunidad. Aunque su situación de vulnerabilidad merece atención y tratamiento, el robo sigue siendo moralmente incorrecto, ya que perjudica a terceros y daña la cohesión social. Este caso refleja múltiples transgresiones a principios éticos esenciales para fomentar una convivencia armoniosa y justa en la sociedad. El adicto, en su situación de adicción y vulnerabilidad, actúa en contra de varios derechos humanos de terceros, principalmente relacionados con la seguridad, la propiedad y el respeto por la privacidad. Sin embargo, la falta de apoyo social que permita un acceso efectivo a tratamientos y programas de rehabilitación también implica una posible falla en la garantía de su propio derecho a una vida digna y al bienestar, lo cual es fundamental para evitar situaciones como esta.

En conclusión, el acto del adicto es un **acto moralmente malo y éticamente inaceptable.**

METODOLOGÍA PARA EVALUAR JUICIOS ÉTICOS

Esta metodología se presenta como una herramienta fundamental para la evaluación de decisiones y acciones en diversos contextos. A través de un análisis estructurado que considera los elementos del juicio ético, los principios éticos y los derechos humanos, que no solo proporciona un marco para analizar situaciones éticas, sino que también promueve una reflexión crítica y el desarrollo de habilidades éticas, permitiendo aplicar estos principios en diversas situaciones en su vida personal y profesional.



01 *Identificación del Sujeto y Contexto a través de las circunstancias*

1.1 ¿Quién? Identifica al sujeto o grupo central involucrado en el caso. Considera su rol, antecedentes y características relevantes.

1.2¿Qué cosa? Define la acción o decisión que se está evaluando.

1.3¿Dónde? Establece el contexto o lugar donde ocurre la situación.

1.4¿Con qué medios? Especifica los recursos, herramientas o condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la acción.

1.5¿Por qué? Explica la finalidad o motivación detrás de la acción del sujeto.

1.6¿Cómo? Describe el proceso o la manera en que se realiza la acción (con libertad, autonomía, deliberación, etc.)

1.7¿Cuándo? Indica el tiempo o periodo en que se produce la acción.

02 *Análisis a través de los Elementos del Juicio Ético*

2.1 Objeto. Evalúa la finalidad de la acción. Pregúntate si el objeto de la acción es moralmente bueno y contribuye al bienestar común.

2.2 Fin. Considera la intención del agente. Determina si el fin que persigue es ético y positivo.

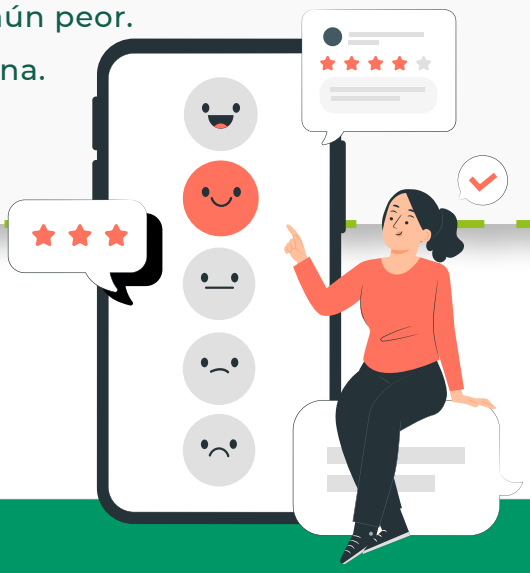
(1.1 al 1.7) Circunstancias. Analiza el contexto en el que se desarrolla la acción. Asegúrate de que las circunstancias son justas y adecuadas para la evaluación.

03 *Calificación del Acto*

3.1 Basado en el análisis anterior, determina si el acto es moralmente bueno o malo. Considerando la calificación asignada (bueno / malo) a cada elemento del juicio ético (el objeto, fin y circunstancias).

Ubicar la calificación según el esquema de combinaciones:

Objeto bueno + Fin bueno = Acción buena pero aún mejor.
Objeto bueno + Fin malo = Acción mala (total o parcialmente mala).
Objeto malo + Fin bueno = Acción mala, siempre mala, aunque con atenuantes.
Objeto malo + Fin malo = Acción mala, pero aún peor.
Objeto indiferente + Fin bueno = Acción buena.
Objeto indiferente + Fin malo = Acción mala.



04 Análisis de Principios Éticos

Se utilizan principios éticos (aquí se te muestran solo algunos) para evaluar el comportamiento del sujeto:

Respeto por la dignidad humana:

¿Se respeta la dignidad de todos los involucrados?

Justicia:

¿Se actúa con equidad y se distribuyen los beneficios y cargas de manera justa?

Responsabilidad:

¿El sujeto asume la responsabilidad por sus acciones y sus consecuencias?

Solidaridad social:

¿Se fomenta un ambiente de cooperación y apoyo mutuo?

Autonomía moral:

¿Se respetan las decisiones y la libertad del individuo?

No maleficencia:

¿Se evitan daños a otros?

Beneficencia:

¿Se actúa en beneficio de los demás?

Igualdad moral:

¿Se trata a todos con respeto y dignidad, sin discriminación?

Honestidad moral:

¿Se actúa con integridad y transparencia?

05 Análisis de Derechos Humanos

Relaciona la situación con los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Evalúa si se cumplen o violan estos derechos. Algunos artículos a considerar pueden incluir:

- ***Derecho a la vida, liberta y seguridad.***
- ***Derecho al trabajo y a condiciones justas.***
- ***Derecho a un nivel de vida adecuado.***
- ***Deberes hacia la comunidad.***

06 Conclusión sobre el Acto Humano

6.1 Redacta una conclusión que sintetice los hallazgos del análisis ético. Debe incluir:

- ***La calificación del acto con base en los elementos del juicio ético (bueno o malo).***
- ***La enumeración de los principios éticos que se transgreden o cumplen.***
- ***La enumeración de los artículos de los derechos humanos que se transgreden o cumplen***
- ***Recomendaciones para mejorar la situación si es necesario.***
- ***Reflexiones sobre la importancia del juicio ético en la vida cotidiana y su impacto en la comunidad.***

NOTA: *A continuación se muestra el formato "Ejercicio juicio ético", el cual te servirá como guía para desarrollar tus futuras actividades en la unidad.*

Importante: No es necesario que este formato sea requisitado.



A continuación, se presenta un formato para la aplicación del juicio ético:

FORMATO EJERCICIO JUICIO ÉTICO

CASO: ***(Espacio para describir el caso que se analizará)***

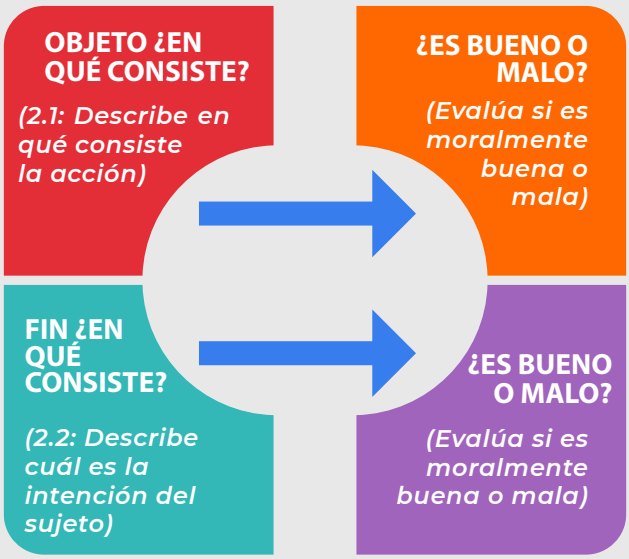
1. Identificación del Sujeto y Contexto a través de las Circunstancias

(Responde cada una de las siguientes preguntas).

- ***¿Quién?*** *(1.1: Identifica al sujeto o grupo central involucrado en el caso. Considera su rol, antecedentes y características relevantes.)*
- ***¿Qué cosa?*** *(1.2: Define la acción o decisión que se evalúa.)*
- ***¿Dónde?*** *(1.3: Establece el lugar o contexto donde ocurre la situación.)*
- ***¿Con qué medios?*** *(1.4: Especifica los recursos, herramientas o condiciones bajo las cuales se realiza la acción.)*
- ***¿Por qué?*** *(1.5: Explica la finalidad o motivación detrás de la acción.)*
- ***¿Cómo?*** *(1.6: Describe el proceso o la manera en que se realiza la acción: con libertad, autonomía, deliberación, etc.)*
- ***¿Cuándo?*** *(1.7: Indica el tiempo o periodo en que se produce la acción.)*

2. Análisis a través de los Elementos del Juicio Ético

(Evalúa los siguientes elementos para determinar si son buenos o malos):



3. Calificación del Acto según los elementos

(3.1: Combina los resultados de Objeto y Fin para emitir la calificación del acto. Utiliza el siguiente Esquema de las Combinaciones)

Juicio Ético o Moral:

Objeto (Bueno/Malo) + Fin (Bueno/Malo) = Resultado (Bueno/Malo)

Esquema de las Combinaciones en la acción humana.

Objeto bueno + Fin bueno = Acción buena pero aún mejor.

Objeto bueno + Fin malo = Acción mala (total o parcialmente mala).

Objeto malo + Fin bueno = Acción mala, siempre mala, aunque con atenuantes.

Objeto malo + Fin malo = Acción mala, pero aún peor.

Objeto indiferente + Fin bueno = Acción buena.

Objeto indiferente + Fin malo = Acción mala.

4. Análisis de Principios Éticos

*(Identifica al menos diez principios éticos relacionados con el caso. Marca si se cumple (*) o se viola (X) seguido de la explicación de porqué se cumple o viola).*

Principios éticos	*Se cumple*	*Explique*	*Se viola*	*Explique*
Respeto por la dignidad				
Justicia				
Responsabilidad				
Solidaridad social				
Autonomía moral				
No maleficencia				
Beneficencia				
Igualdad moral				
Honestidad moral				
(Entre otros mencionados en el tema 2 de la unidad 1)				

5. Análisis de Derechos Humanos

*(Identifica al menos diez derechos humanos relacionados con el caso, anote el principio y si se cumple (*) o se viola (X) seguido de la explicación de porqué se cumple o viola).*

Artículo	Se cumple	Explique	Se viola	Explique
(Especificar aquí el número y contenido del artículo)				

6. Conclusión sobre el Acto Humano

(6.1: Explique el porqué de la calificación final del juicio ético. Incluye principios éticos y derechos humanos cumplidos o violados, recomendaciones para mejorar la situación y reflexiones finales sobre el deber ser).

NOTA FINAL: *Si tienes conocimiento de otras leyes, reglamentos, códigos, tratados, etc., puedes utilizarlos para completar la argumentación de la calificación del caso de estudio analizado.*

CONCLUSIÓN

Para poder juzgar o calificar una acción como éticamente buena, además de juzgar si el acto es acorde al fin último o al bien supremo de la vida humana (la felicidad) es conveniente observar si la persona tiene rectitud en la intención y si el acto es virtuoso, pues la virtud es norma ética para juzgar la rectitud o adecuación del accionar humano.

Es importante mencionar que, para poder juzgar o calificar una acción como éticamente buena, es fundamental no sólo considerar si el acto se alinea al fin último o al bien supremo de la vida humana (la felicidad), sino también examinar la rectitud de la intención de la persona. Esto implica que la motivación para realizar una acción debe estar orientada hacia el bien y debe actuar conforme a principios éticos.

Además, el acto debe ser virtuoso, es decir, que debe estar en conformidad con la ley natural y ser elegido de manera consciente y deliberada, que promueva el bien común y el desarrollo moral de la persona. Tanto la rectitud en la intención y acto virtuoso son criterios fundamentales, ya que la virtud actúa como norma ética para juzgar la rectitud o adecuación del accionar humano. Así, siguiendo con el ejemplo del caso de las vacunas falsas, no solo se debe considerar el daño causado por la acción, sino también la malicia de la intención detrás de ella.

Por otro lado, una intención buena que resulta en consecuencias negativas no altera la calificación de un acto como malo; sin embargo, puede atenuar la gravedad del delito.

REFERENCIAS

Aristóteles. (1999). *Ética a Nicómaco* (J. A. López, Trad.). Ediciones Istmo.

Aquino, T. de. (2005). *Suma Teológica* (M. A. González, Trad.). Ediciones Sígueme.

García, L. A. (2006). *Ética o filosofía moral* (4a ed.). México: Diana.

Godínez, F. C. (2024). *Fundamentos filosóficos para determinar una guerra justa* (Núm. de registro: 03-2024-031213175500-01).

Jolivet, R. (1984). *Diccionario de Filosofía.* Herder.

Creación de contenido.

- Gregoria Carmen Godínez Flores. Universidad Politécnica de Pachuca.
- Luz Aurora Padilla Gutiérrez. Universidad Tecnológica de León.
- Ma. Elena Pérez González. Universidad Tecnológica de León.
- Evarista Bautista Mora. Universidad Tecnológica de Candelaria.

Revisión de contenido.

- Mayté Olivares Escorza. Universidad Politécnica de Pachuca.

Diseño instruccional.

- Brenda Fernández Ángeles. Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.
- Mayté Olivares Escorza. Universidad Politécnica de Pachuca.

Diseño gráfico y multimedia.

- Liza Fernanda Hernández Fuentes. Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.

aulasVirtuales
MODALIDAD ESCOLARIZADA

Derechos reservados© 2026 por la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este recurso, por cualquier medio o procedimiento, así como su distribución para otros fines ajenos a los definidos por la propia Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.